CONTRAT DE MAINTENANCE ET D'HÉBERGEMENT D'UNE APPLICATION

DOCUMENT ENTIÈREMENT FICTIF, créé à des fins de test. Les sociétés, adresses et numéros cités n'existent pas.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société **Lumenwave Logiciels SAS**, société fictive au capital de 10 000 euros, immatriculée sous le numéro 000 000 000, dont le siège est situé 1 rue de l'Exemple, 00000 Ville-Test, représentée par sa directrice générale, Madame Claire Exemple, ci-après « le Prestataire »,

ET

La société **Verdalis Distribution SARL**, société fictive au capital de 5 000 euros, immatriculée sous le numéro 111 111 111, dont le siège est situé 2 avenue du Modèle, 11111 Ville-Fictive, représentée par son gérant, Monsieur Paul Modèle, ci-après « le Client ».

Article 1 - Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la maintenance et l'hébergement de l'application de gestion de commandes « GestiCommande » (ci-après « l'Application ») par le Prestataire au profit du Client.

Article 2 - Durée

Le contrat prend effet le 1er février 2027 pour une durée initiale de 24 mois. Il est ensuite reconduit tacitement par périodes successives de 12 mois, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 90 jours avant l'échéance.

Article 3 - Maintenance

Le Prestataire corrige toute anomalie bloquante signalée par le Client dans un délai maximum de 4 heures ouvrées à compter du signalement, et toute anomalie non bloquante dans un délai de 5 jours ouvrés. Le Prestataire fournit chaque trimestre un rapport d'activité au Client. Le Client signale les anomalies par le portail de support en décrivant précisément le problème rencontré.

Article 4 - Disponibilité de l'Application

Le Prestataire garantit une disponibilité de l'Application de 99,5 % par mois, hors maintenance planifiée. Toute maintenance planifiée est annoncée au Client au moins 7 jours à l'avance. Si la disponibilité mensuelle est inférieure à 99,5 %, le Client peut demander un avoir de 5 % de la redevance mensuelle par tranche complète de 0,5 point manquant.

Article 5 - Prix et paiement

Le Client verse au Prestataire une redevance mensuelle de 1 200 euros hors taxes. Les factures sont émises le premier jour de chaque mois et payables dans un délai de 30 jours à compter de leur date d'émission. Tout retard de paiement entraîne de plein droit des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Le Prestataire peut réviser la redevance une fois par an, avec un préavis de 60 jours.

Article 6 - Sauvegardes et sécurité

Le Prestataire effectue une sauvegarde quotidienne des données du Client et les conserve pendant 30 jours. Le Prestataire met en œuvre les mesures techniques appropriées pour protéger les données contre tout accès non autorisé. En cas de violation de données, le Prestataire en informe le Client dans un délai de 48 heures après en avoir pris connaissance.

Article 7 - Données personnelles

Le Prestataire agit en qualité de sous-traitant au sens du règlement général sur la protection des données. Il ne traite les données personnelles que sur instruction documentée du Client. Le Client reste responsable de traitement et s'engage à informer les personnes concernées. À la fin du contrat, le Prestataire restitue les données au Client dans un format standard, puis les supprime dans un délai de 30 jours.

Article 8 - Confidentialité

Chaque partie s'interdit de divulguer les informations confidentielles de l'autre partie, pendant toute la durée du contrat et pendant 5 ans après son terme. Chaque partie peut toutefois communiquer ces informations à ses conseils juridiques, soumis à une obligation de confidentialité.

Article 9 - Propriété intellectuelle

Le Prestataire reste propriétaire de l'Application et de ses mises à jour. Le Prestataire concède au Client un droit d'utilisation non exclusif de l'Application pour la durée du contrat. Le Client est propriétaire de l'ensemble des données qu'il saisit dans l'Application. Le Client ne peut ni copier, ni modifier, ni sous-licencier l'Application sans l'accord écrit préalable du Prestataire.

Article 10 - Responsabilité

La responsabilité du Prestataire est limitée, tous dommages confondus, à un montant égal aux redevances payées par le Client au cours des 12 mois précédant le fait générateur. Le Prestataire n'est pas responsable des dommages indirects, tels que les pertes d'exploitation ou de clientèle.

Article 11 - Résiliation

Chaque partie peut résilier le contrat en cas de manquement grave de l'autre partie, après une mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours. Le Client peut en outre résilier le contrat à tout moment après les 12 premiers mois, moyennant un préavis de 3 mois. Le Prestataire peut suspendre l'accès à l'Application si une facture reste impayée plus de 15 jours après une relance écrite.

Article 12 - Réversibilité

En cas de fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, le Prestataire apporte au Client l'assistance nécessaire à la migration vers une autre solution pendant une durée maximale de 2 mois, facturée au tarif de 650 euros hors taxes par jour.

Article 13 - Droit applicable et litiges

Le contrat est soumis au droit français. Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend avant toute action judiciaire. À défaut d'accord dans un délai de 30 jours, le tribunal de commerce de Ville-Test est seul compétent.

Fait à Ville-Test, le 15 décembre 2026, en deux exemplaires originaux.

Pour le Prestataire : Lumenwave Logiciels SAS (signature fictive)

Pour le Client : Verdalis Distribution SARL (signature fictive)